

1500562-19.2019.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... provavelmente seriam produtos de furto. No mesmo dia, no período noturno o declarante foi até a casa da GABRIELA e com ela negociou todos os objetos pela quantia de R\$ 30,00. Por fim, alegou veementemente que não furtou a loja INFOTEC. Em Juízo, disse que adquiriu os objetos de um indivíduo chamado Moisés e que ele era usuário de drogas e também tinha os pais usuários. Que esse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161,18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500562-19.2019.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500562-19.2019.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUÍS, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 65/66 como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 24 de janeiro de 2018, entre a madrugada e o período noturno, em local incerto, na cidade e comarca de Boituva, recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, 01 (uma) parafusadeira, da marca "SKI", e 03 (três) aparelhos celulares, das marcas "Samsung", "Alcatel" e "Microsoft", coisas que sabia ser produto de crime, pertencentes ao estabelecimento comercial "Infotec".

Decisão de recebimento da denúncia (fl. 68). Proposta do Ministério Público de suspensão condicional do processo (fl. 95), não acatada. Apresentação da defesa prévia (fl. 105).

Manutenção da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento às fls. 106/107. Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram tomados os depoimentos das testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela absolvição e subsidiariamente a concessão das benesses

legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento do objeto (fl. 14), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 17), Relatório Final (fl. 61) e depoimentos.

Não ocorre de modo diverso quanto à autoria.

Na delegacia, a vítima J. A. Y. B. relatou que no dia 24 de janeiro de 2018, entre a madrugada e o período noturno, na cidade de Boituva, indivíduos não identificados, furtaram sua loja, subtraindo diversos objetos, dentre eles, 1 (um) barbeador, 1 (um) notebook, (5) cinco telefones celulares, 1 (um) livro de direito, 3 (três) HD de notebook, 1 (um) CPU de computador. Aduziu, ainda, que a loja não possui imagens de segurança e que no local não havia sinais de arrombamento, mas que sem dúvidas, os indivíduos invadiram o local através da janela, pois é de fácil acesso.

O policial civil ADRIANO AUGUSTO LEITÃO e o guarda Municipal LAUDELINO DE OLIVEIRA FILHO relataram que receberam informação de que havia objetos furtados em uma residência em Boituva, fruto de um furto ocorrido a uma barbearia. Chegando ao local, foram atendidos por LEOPOLDO ANTONIO DE FREITAS, proprietário da residência. Indagado sobre os objetos furtados, LEOPOLDO respondeu que nada sabia. No interior da casa, o policial conversou com a GABRIELA PALMEIRA DA SILVA, a qual informou que se tivesse algum objeto ilícito, seria da pessoa de alcunha "DOUGLÃO". Após verificação, foram localizados os objetos ora apreendidos referentes ao furto. Diante deste cenário, conduziram o casal para esta unidade policial para apreciação da Autoridade Policial.

Em Juízo, os agentes policiais confirmaram as declarações.

A GABRIELA PALMEIRA DA SILVA declarou, na delegacia, que possui uma pequena mercearia na sua casa, e que conheceu a pessoa de alcunha "DOUGLÃO", pois este é cliente do estabelecimento. Relatou que no dia 23/01/2018, na parte da manhã, recebeu a visita de "DOUGLÃO" que perguntou a declarante se ela gostaria de comprar dois secadores de cabelo e algumas pomadas. Segundo a declarante, "DOUGLÃO" disse que os objetos eram de um amigo e que ele estaria vendendo, mas não explicou o motivo pelo qual seu "amigo" queria vendê-los. Alegou que não sabia que os objetos eram furtados, porém desconfiou do preço extremamente baixo. Alegou, por fim, que os objetos encontrados em sua residência, os quais foram todos comprados de DOUGLAS FERNANDO MARTINS, pelo valor de R\$25,00, foram 01 telefone celular marca Microsoft preto; 01 telefone celular marca Samsung; 01 telefone celular marca Acatel; 01 parafusadeira marca Skil e 02 secadores de cabelo. Em 29/05/2018, foi feito o auto de reconhecimento de pessoa, o qual GABRIELA reconheceu DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUIZ, como sendo a pessoa que lhe vendeu os objetos produtos de furto.

Em juízo, tal testemunha confirmou suas declarações e acrescentou que inclusive respondeu pelo mesmo delito. Que todos os objetos que foram apreendidos consigo foram vendidos por Douglas.

Em 30/01/2018, foi feito o auto de reconhecimento do objeto e a vítima J. A. Y. B., reconheceu diversos objetos que foram furtados da sua loja e apreendidos da residência de Leopoldo e Gabriela, quais sejam, uma parafusadeira, e três telefones celular.

Em interrogatório policial, o réu confessou que vendeu os objetos para a pessoa de GABRIELA PALMEIRA DA SILVA, mas que não furtou estes objetos. Relatou que na data do fato, estava caminhando pela rua da Câmara Municipal, sob efeito de drogas, quando a pessoa de "DOGLÃO", o abordou e, segurando um saco plástico preto perguntou se ele conseguiria vender aqueles objetos. Informou que não questionou a procedência dos objetos e disse que venderia, mesmo sabendo que os objetos provavelmente seriam produtos de furto. No mesmo dia, no período noturno o declarante foi até a casa da GABRIELA e com ela negociou todos os objetos pela quantia de R\$ 30,00. Por fim, alegou veementemente que não furtou a loja INFOTEC. Em Juízo, disse que adquiriu os objetos de um indivíduo chamado Moisés e que ele era usuário de drogas e também tinha os pais usuários. Que esse rapaz disse que os objetos eram do pai. Que não imaginou que fossem roubados e que os vendeu pelo

mesmo valor para Gabriela, visando adquirir mais drogas.

Pois bem.

Não obstante a negativa do acusado acerca do não conhecimento da origem ilícita dos objetos, as circunstâncias dos fatos induzem à conclusão de que se valeu dessa consciência. Sabe-se que o dolo, na receptação, não necessita ser aferido diretamente.

Com efeito, na espécie, como afirmado pelo Ministério Público, o réu não conferiu a procedência dos bens, e ainda o fez de pessoa usuária de drogas, de forma clandestina, o que denota de fato a consciência da ilicitude dos objetos.

Logo, procedente a ação.

Passo a dosimetria da pena.

O Código Penal prevê ao crime de receptação a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo, por ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras. Na época dos fatos, o réu era primário e não possuía maus antecedentes.

Nas demais fases não há agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento e de diminuição, resultando na pena final de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao regime, deverá ser o aberto, nos parâmetros do art. 33, §2º, c, do CP.

A quantidade da pena imposta e as demais circunstâncias pessoais do acusado na época dos fatos autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, de acordo com o art. 44, § 2º, do Código Penal.

Desta forma, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, pelo tempo da pena e em local a ser definido pelo juízo da execução. Converter-se-á a pena restritiva de direitos imposta em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta - parágrafo 4º do art. 44 do Código Penal.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor da multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar DOUGLAS FERNANDO MARTINS LUÍS a cumprir a pena de 1 (um) ano de reclusão no regime inicial aberto de prisão, substituída por uma pena restritiva de direitos, na forma acima, e a pagar 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso art. 180, caput, do Código Penal.

Preso por outro processo, por este, poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro ao defensor nomeado o valor máximo de honorários previsto na tabela da OAB/DPE. Com o trânsito em julgado expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA